既存义务与对价

Existing Consideration | 额外付款允诺何时具有约束力？

油漆工已经答应以200英镑粉刷你的房间。工作进行到一半，你又允诺：完成同样的工作，再多付50英镑。这项新允诺由什么支持？原来的粉刷允诺已经支持200英镑的交易，现在须分析额外的50英镑。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。课程标题是 Existing Consideration，讨论的核心通常称为 performance of an existing duty，即履行既存义务。

1 先找原来的义务

Consideration（对价）是为获得某项允诺而提供的、法律认可的回报。Existing duty（既存义务）指新允诺作出之前，某人已经承担的义务。Variation（合同变更）指改变原合同，例如调整价格或工作范围。

不要只问工作是否花费时间、精力或金钱。应当问：这个人原本必须做什么？新允诺的回报是什么？一件事变得更辛苦，并不一定表示它已超出原来的义务。

2 义务来自哪里，向谁承担？

义务类型	分析起点
法律规定的义务	仅履行法律已经要求的义务，通常不能支持另行给予报酬的允诺。
对付款人承担的合同义务	传统规则不将相同履行视为额外付款的对价，但须检查限定和例外。
对其他人承担的合同义务	向第三人承担的义务可能支持新允诺，不能机械套用同一当事人之间的规则。

3 正在做，不等于必须做

一名学生经常帮邻居浇花，只是出于好意，并没有继续浇花的义务。邻居现在请他下周浇花，并提出支付10英镑。学生过去做过这件事，不会仅凭这一点使未来的服务无法成为对价。

既存义务也不同于 past consideration（过去的对价）。后者涉及在有关允诺之前已经完成的行为。本指南关注的是原本就存在的义务，常常涉及尚未完成的工作。

Collins：依法必须到庭

Collins v Godefroy (1831) 1 B & Ad 950；109 ER 1040
英国王座法院

4 事实与付款请求

Godefroy 对一名律师提起民事诉讼。Collins 被 subpoena 要求到庭作证。Subpoena 是具有强制力的法院传唤程序，并不是可以随意拒绝的邀请。

Collins 到庭等候六天，却没有被叫去提供证言。他请求获得六基尼，补偿所损失的时间，并主张存在付款允诺。Guinea（基尼）是历史货币单位，一基尼相当于一英镑加一先令。

5 谁胜诉？为什么？

结果：Collins 的报酬请求失败，Godefroy 胜诉。按照法院传唤到庭，本来就是 Collins 的法律义务。即使假设存在明确付款允诺，履行这项义务也没有为该允诺提供对价。

关键是既存的到庭义务，而不只是 Collins 最后没有在庭上发言。报酬诉讼中的被告 Godefroy，是之前民事案件的原告。应当分清两个诉讼。

6 分清两个诉讼

程序或问题	各人的角色
原来的民事诉讼	Godefroy 起诉律师；Collins 作为证人到庭。
后来的报酬请求	Collins 向 Godefroy 请求到庭报酬。
相关既存义务	Collins 已经根据 subpoena 承担到庭义务。

7 本案的结论有边界

本案不表示证人在任何程序中都不能领取费用或补偿。根据合同请求报酬，与适用程序规定可能给予的证人费用，应当分别分析。

没有 subpoena，也不会自动产生有效合同。不同安排仍须检查合意、对价、合法性及相关法院规则。

本课需要记住较具体的问题：履行已经具有约束力的法律义务，能否为这项额外付款允诺提供回报？不能仅因付出时间，就认定存在对价。

Stilk：额外工资请求失败

Stilk v Myrick (1809) 2 Camp 317；170 ER 1168
英国王座法院 | 依据 Campbell 的判例报告

8 航程与额外付款允诺

Stilk 加入十一人的船员队伍，约定从伦敦航行至波罗的海，再返回伦敦，月工资为5英镑。两名船员中途擅自离开。船长寻找替补未果，于是允诺：如果不能找到替补，将离开者的工资分给其余船员。

Stilk 与另外八名原船员将船开回伦敦。Stilk 随后请求取得自己应分得的额外工资。

9 结果与原合同的范围

结果：Stilk 只能按照原定工资标准取得报酬，不能请求所允诺的额外工资。Myrick 在抵抗额外付款请求方面成功。其余船员本来就须尽力应对航程中的紧急情况；本案中的人员离开仍属原义务范围。

本案存在两份历史报告。本指南采用 Campbell 以对价为中心的记载；Espinasse 的报告更强调公共政策。不能据此笼统断言船员拒绝工作，或通过违法施压取得允诺。

10 更费力，不一定是新义务

比较原合同要求的工作与后来要求的工作。离开多少人，会影响具体情境，但不是一个自动决定有无新对价的数字标准。

简化例子	应当问什么？
同一个房间，要求增加报酬	是否有新的义务，或适用的现代规则？
额外增加第二个房间	新增工作是否确实超出原合同范围？
原来的工作变得更辛苦	原来承担的义务是否已经涵盖这种困难？

第二个房间的例子中，新工作可以为额外付款提供新的对价。这里假设第二个房间原本不包含在合同中，且双方自由同意变更。

11 原合同与变更分别分析

额外付款请求失败，不表示原合同不存在，也不表示不能请求原定报酬。应当分别检查原交易和后来的变更。

分析现代合同当事人之间的加价安排，还须注意下一页的 practical benefit 规则。不能把 Stilk 教成适用于每一项加价允诺的绝对规则。

现代规则与法律英语练习

12 Practical benefit：实际利益

在 Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd [1991] 1 QB 1 中，一名木工已经答应完成工作，却遇到经济困难。承包商允诺增加付款，以争取完成工作，避免延误责任及另找分包商等商业问题。

结果：Williams 成功，承包商的上诉被驳回。木工没有承担额外木工工作，但承包商取得的实际商业优势，可以支持新增付款允诺。

这一限定涉及为履行既存合同义务而增加付款：付款人取得实际利益，并且不存在经济胁迫或欺诈。它不表示所有加价都有效，也不能直接作为同意收取较少金额来清偿债务的通用答案。

Economic duress（经济胁迫）涉及不正当的经济压力促使对方达成协议，可能成为挑战合同变更的理由。一般商业压力不自动等于经济胁迫。

13 核心词汇

英文术语	中文理解
Existing duty	既存义务：新允诺之前已经承担的义务。
Variation	合同变更：双方同意改变原合同。
Subpoena	具有强制力的法院传唤程序。
Practical benefit	与新交易有关的实际商业优势。

14 检查你的理解

1. Collins 是否在报酬请求中胜诉？
2. Stilk 是否取得所允诺的额外工资？
3. 经常做某件事，是否必然有继续做的义务？
4. 同一合同当事人之间的加价允诺，是否可能有对价支持？

参考答案：1. 没有；他已有到庭义务。2. 没有；只能按原工资标准请求报酬。3. 不必然；须确定实际的法律义务。4. 可以；新增工作或符合条件的实际利益可能支持加价，还须排除胁迫或欺诈。

资料来源：Collins 原始判例报告节选；Stilk 的 Campbell 报告节选；Williams 判决节选；Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614（向第三人承担的义务）。

依据所提供的 Existing Consideration - Contract Law 课程材料编写，并补充必要限定。例子经简化，介绍英格兰与威尔士合同法。